

[별표3]

웹소설 연재 계약서

저작자의 표시	성명 : _____	이명(필명) : _____
저작재산권자의 표시	성명 : _____	생년월일 : _____
저작물의 표시	제호(가제) : _____	

위에 표시된 저작물(이하 '대상 저작물'이라고 함)의 저작재산권자 _____(이하 '저작권자'라고 함)와(과) _____(이하 '콘텐츠사업자'라고 함)는(은) 대상 저작물에 대하여 다음과 같이 연재 계약을 체결한다.

다 음

제1조 (목적) 이 계약은 저작권자가 대상 저작물을 콘텐츠사업자에게 제공하고, 콘텐츠사업자는 이를 플랫폼을 통하여 연재를 진행함에 있어 당사자 간의 권리의무 및 기타 제반사항을 규정하는데 그 목적을 둔다.

제2조 (정의) 이 계약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 복제 : 저작물을 인쇄·사진촬영·복사·녹음·녹화 그 밖의 방법으로 일시적 또는 영구적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것을 말한다.
2. 배포 : 저작물의 원본 또는 그 복제물을 공중에게 대가를 받거나 받지 아니하고 양도 또는 대여하는 것을 말한다.
3. 발행 : 저작물 또는 음반을 공중의 수요를 충족시키기 위하여 복제·배포하는 것을 말한다.
4. 공중송신 : 저작물, 실연·음반·방송 또는 데이터베이스(이하 '저작물등'이라고 함)를 공중이 수신하거나 접근하게 할 목적으로 무선 또는 유선통신의 방법에 의하여 송신하거나 이용에 제공하는 것을 말한다.
5. 공중 : 불특정 다수인(특정 다수인을 포함한다)을 말한다.
6. 전송(傳送) : 공중송신 중 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 저작물등을 이용에 제공하는 것을 말하며, 그에 따라 이루어지는 송신을 포함한다.
7. 배타적발행권 : 저작물을 공중의 수요를 충족시키기 위하여 복제·배포하는 것과 저작물을 복제·전송(이하 '발행등'이라고 함)하는 것에 관한 배타적 권리를 말한다. 출판권을 제외한다.
8. 저작인격권 : 저작물에 대한 저작자의 인격적·정신적 이익을 보호하는 권리로서 다른 사람에게 양도나 상속 할 수 없다. 공표권, 성명표시권, 동일성유지권 3가지 권리로 구성된다.
9. 2차적저작물 : 대상 저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물을 말한다.
10. 2차적저작물작성권 : 대상 저작물을 원저작물로 하는 2차적저작물을 작성하여 이용할 권리를 말한다.
11. 온라인 서비스 : 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제1항 제1호 소정의 정보통신망을 통하여 대상 저작물을 복제, 전송하는 것을 말한다.
11. 연재 : 대상 저작물을 인터넷 사이트에 온라인 서비스의 방법으로 계약기간 동안 정해진 주기마다 게재하는 것을 말한다.
12. 완전원고 : 교정·편집만 거치면 연재가 가능한 정도에 이르는 창작 작업이 끝난 원고를 말한다.
13. 대리중개 : 저작권자 등의 권리를 가진 자를 위하여 그 권리의 이용에 관한 대리 또는 중개행위를 하는 것을 말한다.¹⁾
14. 플랫폼 : 대상 저작물의 연재를 진행하는 온라인 사이트 또는 온라인 사이트 운영업체를 말한다.

15. 프로모션 : 방송, 온라인 서비스 및 인터넷 매체에 대상 저작물을 지속적 또는 단편적으로 노출시켜 그러한 과정을 통해 광고효과를 얻는 것을 말한다.
16. 코인 : 플랫폼에서 연재되는 웹소설 등 콘텐츠를 구매 또는 대여하기 위하여 사용할 수 있는 전자적 증표 또는 증표에 관한 정보로서, 전자적 지급수단을 모두 포함한다.
17. 계약의 해지와 해제 : 해지(解止)는 계속적으로 효과가 이어지는 계약관계에서 일방적인 의사표시로 향후 계약관계가 종료되는 것을 말한다. 이에 반해 해제(解除)는 일방적인 의사표시로 이미 성립된 계약을 소멸시켜 애초에 그런 계약이 없었던 것과 같이 만드는 효과를 말한다.
18. 분쟁 조정 : 저작권에 관한 분쟁이 생겼을 때 한국저작권위원회의 조정을 통해 분쟁을 해결하는 절차이다. 신청취지와 이유를 기재한 조정신청서를 제출하면 조정이 개시되며 조정부가 당사자 사이의 의견교환을 통해 합의를 유도한다. 조정절차는 비공개로 원칙으로 한다.
19. 본 조에서 정하지 않은 용어의 정의는 저작권법 등 관련 법령과 상관습에 따른다.

제3조 (계약기간 등)

- ① 이 계약의 계약기간은 계약일로부터 시작하여 완결화 공개일로부터 ____년까지로 하며, 이 기간 콘텐츠사업자의 권리는 [독점 / 비독점]으로 한다.
- ② 저작권자와 콘텐츠사업자는 계약기간 만료일 ____개월 전까지 서면으로 계약종료의 의사표시를 통지할 수 있고, 그 경우 이 계약은 계약기간 만료로 종료된다. 다만, 계약의 조건을 변경하고자 하는 경우 상대방과의 합의를 통하여 별도 계약을 체결하여야 한다.
- ③ 제2항의 기간에 상호간에 계약종료의 의사표시가 없는 경우 이 계약은 1년 단위로 갱신되는 것으로 한다.
- ④ 제3항에 따라 계약이 자동 연장된 경우 저작권자는 언제든지 서면으로 콘텐츠사업자에게 이 계약의 해지를 통지할 수 있고, 본 항에 따른 해지는 콘텐츠사업자가 그 통지를 받은 때로부터 15일이 되는 날 효력이 발생하고 그날 이 계약은 종료한다. 콘텐츠사업자는 해지 통지를 수령하는 즉시 플랫폼 서비스 중단 등 대상 저작물의 연재 종료를 위하여 필요한 조치를 취하여 계약종료일까지 이를 완료하여야 하고, 부득이한 사유가 있는 경우에도 통지 수령일로부터 4개월 내에 이를 완료하여야 한다.

제4조 (연재 권리의 부여)

- ① 저작권자는 콘텐츠사업자에게 이 계약기간 중 대상 저작물을 온라인 서비스 방식으로 연재할 수 있는 권한을 부여한다.
- ② 콘텐츠사업자는 저작권자로부터 제1항의 권리를 배타적발행권으로서 설정받아 독점적으로 행사하는 경우 저작권법 제54조에 따라 대상 저작물에 대한 배타적발행권 설정 사실을 한국저작권위원회에 등록할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 콘텐츠사업자가 배타적발행권 설정등록을 하는 경우 저작권자는 등록에 필요한 서류를 콘텐츠사업자에게 제공하는 등 이에 적극적으로 협력하여야 한다.
- ④ 콘텐츠사업자는 계약기간 만료, 해제·해지 등으로 이 계약이 종료되는 즉시 배타적발행권의 소멸 사실을 등록하고, 이에 대한 서면 증빙을 발급받아 저작권자에게 교부한다.

제5조 (콘텐츠사업자의 연재 권리 등)

- ① 콘텐츠사업자는 이 계약기간 중 대상 저작물의 온라인 서비스에 대하여 연재할 수 있는 권리를 보유한다.
- ② 콘텐츠사업자가 대상 저작물을 어떠한 플랫폼에 연재하는 경우 플랫폼과의 연재약정의 내용(연재로 인한 수익금, 수익금 지급기일, 연재일 및 휴재 등 연재조건 포함)에 대하여 저작권자에게 즉시 고지하여야 한다. 이때 해당 플랫폼에 대한 대상 저작물의 연재 여부 및 연재약정의 내용에 대해 저작권자가 이견을 제시하는 경우 콘텐츠사업자는 성실히 협의하여야 한다.
- ③ 저작권자가 요청하는 경우 콘텐츠사업자는 플랫폼과 체결한 연재약정서를 저작권자가 열람하거나 등사할 수 있도록 하여야 한다.

제6조 (완전원고의 인도와 연재 시기)

- ① 저작권자는 계약 체결 이후 ____일 이내에 콘텐츠사업자에게 ____회차 분량의 완전원고를 인도한다. 남은 회차 완전원고에 대한 인도 일정과 분량은 저작권자와 콘텐츠사업자가 상호 합의하여 정하되, 필

1) 다만, 콘텐츠사업자가 대상 저작물을 온라인 플랫폼에 연재하기 위한 콘텐츠사업자의 관련 업무행위는 제외한다.

요한 경우 합의로 이를 변경할 수 있다.

- ② 콘텐츠사업자는 계약 이후 최초 원고를 인도받은 날로부터 ____개월 이내에 대상 저작물을 연재하여야 한다. 다만, 원고의 수정, 교정, 편집 등에 기일이 소요되는 등 부득이한 사정이 있을 때에는 저작권자의 동의를 얻어 연재 시기와 기일을 변경할 수 있다.
- ③ 연재 종료일은 저작권자와 콘텐츠사업자 간에 협의 후 확정된 일자로 한다.

제7조 (연재의 계속)

- ① 저작권자와 콘텐츠사업자는 계약기간 중 대상 저작물의 연재가 플랫폼에서 원활하게 진행되도록 상호 신의와 성실로써 협조해야 한다.
- ② 콘텐츠사업자는 계약기간 중 저작권자에게 사전에 고지한 귀책사유가 없음에도 불구하고 부당하게 저작권자가 제공한 대상 저작물의 수령을 거부하거나 연재를 중단해서는 아니된다. 다만, 대상 저작물을 연재하는 사이트 또는 플랫폼의 사정에 의하여 연재가 중단되는 경우 콘텐츠사업자는 그러한 사정에 대하여 즉시 저작권자에게 통지하여야 한다.
- ③ 저작권자는 계약기간 중 콘텐츠사업자에게 귀책사유가 없음에도 불구하고 부당하게 대상 저작물의 창작 및 인도를 거부하거나 연재를 중단해서는 아니 된다. 다만, 저작권자는 사고, 질병 등의 이유로 치료, 휴식이 필요한 경우 콘텐츠사업자에게 휴재를 요청할 수 있고, 콘텐츠사업자는 저작권자와 협의하여 휴재기간을 정한 후 플랫폼에 그 사실을 공지하기로 한다.
- ④ 대상 저작물의 홍보, 마케팅 및 프로모션 방법 등은 저작권자와 콘텐츠사업자가 협의하여 결정한다.

제8조 (권리의 범위)

- ① 콘텐츠사업자는 대상 저작물을 한국어로, 대한민국에 소재한 플랫폼에 연재할 수 있다.
- ② 저작권자와 콘텐츠사업자는 대상 저작물을 한국어 외의 언어로 번역하거나 해외에 소재한 플랫폼에 연재하기 위해서는 해당 내용이 포함된 별도 계약을 체결하여야 한다.

제9조 (저작물의 내용에 대한 책임 등)

- ① 저작권자는 대상 저작물의 내용 중 저작권자가 소재, 내용 등을 모두 독립적으로 제작한 부분이 제3자의 저작권 등 법적 권리를 침해하여 콘텐츠사업자 또는 제3자에게 손해를 끼친 경우 이에 대한 책임을 진다. 다만, 대상 저작물의 내용 중 콘텐츠사업자가 저작권자에게 소재, 내용 등을 제공하였거나 대상 저작물의 제작에 참여한 부분이 제3자의 저작권 등 법적 권리를 침해하여 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우에는 콘텐츠사업자가 그에 관한 책임을 진다.
- ② 해당 저작물이 제3자의 저작권 등 법적 권리를 침해했다고 볼만한 객관적 사정이 존재하는 경우 제1항에 따라 책임이 있는 자는 이에 대해 해명하고 해결하여야 한다. 만일 해명이 없거나 문제가 해결되지 않는 경우 책임이 없는 상대방은 연재 중단 등의 긴급한 조치를 할 수 있다.

제10조 (2차적저작물작성권 등)

- ① 저작권자는 이 계약에서 명시적으로 콘텐츠사업자에게 허락한 권리 외의 모든 권리를 가지며, 대상 저작물에 대한 2차적저작물작성권도 저작권자에게 있다.
- ② 콘텐츠사업자가 대상 저작물에 대한 2차적저작물작성권 이용 또는 대리중개를 위해서는 저작권자와 별도 계약을 체결하여야 한다.
- ③ 저작권자는 콘텐츠사업자가 대상 저작물에 대한 2차적 저작물작성권 이용허락 또는 대리중개 계약을 위해 협의를 요청하는 경우 성실하게 협의하기로 한다. 단, 해당 계약 체결 여부에 대한 최종 결정권은 저작권자에게 있다.

제11조 (수익 분배) 저작권자와 콘텐츠사업자는 대상 저작물 연재에 따른 순매출²⁾을 분배 비율 [____%(저작권자) : ____%(콘텐츠사업자)]에 따라 분배한다. 대상 저작물에 프로모션이 진행되는 경우 사전에 저작권자와 콘텐츠사업자는 그 진행 여부 및 분배 비율에 대하여 합의하여 정하기로 하며, 분배 비율에 대하여 따로 합의가 없는 경우 위 순매출의 분배 비율대로 분배하기로 한다.

2) 순매출은 총매출액에서 플랫폼 수수료를 공제한 차액을 의미한다.

제12조 (정산 등)

- ① 콘텐츠사업자는 저작권자와의 합의에 따라 이 계약 체결일로부터 __영업일 이내에 _____원을 선인세로 지급한다. 콘텐츠사업자는 제11조에 따라 분배할 수익에서 이 금액을 공제한다.
- ② 콘텐츠사업자는 저작권자에게 (__주/__개월)마다 1회, 지급할 대가 유무와 관계없이 별도의 자료(엑셀 등 파일 형태를 포함한다) 또는 인터넷 사이트(이메일 등)를 통해 수익 정산서를 제공한다. 수익 정산서는 다음 각호의 사항을 포함한다.³⁾
 1. 해당 기간 대상 저작물로 인하여 발생한 총 매출액(대여·소장·이벤트 판매수량, 스토어별 판매수량, 유료 판매비율 등 포함)
 2. 저작물이 플랫폼에서 판매될 당시 코인으로 환산한 저작물의 회차별 가격 및 코인당 단가
 3. 세금, 플랫폼 수수료 및 수수료, 결제/환불 수수료 등 비용 내역
 4. 순 매출액 내역
 5. 순 매출액 중 저작권자에게 실제 지급되는 금액(원고료, 최소보장금(MG), 수익분배금, 차감액, 이월금 등을 구분하여 표시한다)

제13조 (비용의 부담)

- ① 대상 저작물의 창작에 필요한 비용은 저작권자가 부담하는 것을 원칙으로 한다. 다만 콘텐츠사업자는 저작권자와의 합의에 따라 창작 비용 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
- ② 대상 저작물의 연재를 위한 제작비 및 판매, 홍보에 따른 비용은 콘텐츠사업자가 부담하기로 한다.
- ③ 제2항에도 불구하고 저작권자의 요청에 의하여 추가적으로 비용이 발생할 경우 저작권자와 콘텐츠사업자는 상호 합의하여 추가 비용에 관한 분담 비율을 정할 수 있다.

제14조 (저작인격권의 존중)

- ① 콘텐츠사업자는 대상 저작물에 관한 저작자의 저작인격권을 적극적으로 존중하여야 한다.
- ② 콘텐츠사업자는 저작자가 사용하는 실명 또는 필명 등을 저작자가 요구하는 바에 따라 올바르게 사용하여야 한다.
- ③ 콘텐츠사업자는 대상 저작물의 제호, 내용 또는 형식을 바꾸고자 할 때는 저작자의 사전 동의를 얻어야 하고, 저작물의 본질적 내용을 변경하여서는 아니 된다.
- ④ 콘텐츠사업자는 대상 저작물과 관련하여 저작자 및 저작권자의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ⑤ 저작권자가 저작자가 아닌 경우 콘텐츠사업자가 본조의 의무를 준수할 수 있도록 저작권자는 저작자의 의사표시나 동의 여부를 적시에 확인하여 콘텐츠사업자에게 전달하여야 하고, 이를 보증한다.

제15조 (수정 및 교정) 콘텐츠사업자는 제14조 제3항에도 불구하고 대상 저작물의 연재를 위하여 필요한 범위 내에서 수정이나 편집을 진행할 수 있다. 다만 콘텐츠사업자는 저작권자에게 수정, 교정된 내용에 관하여 최종 확인을 받아야 하며, 이는 협의를 통하여 달리 정할 수 있다.

제16조 (원고의 반환 등)

- ① 계약기간의 만료 등으로 이 계약이 종료되는 경우, 콘텐츠사업자는 저작권자로부터 받은 육필 원고나 원화 등 실물원고 기타 일체의 자료를 반환하여야 한다.
- ② 제1항의 원고 또는 자료가 전자적 형태로 제공되었을 경우, 저작권자는 콘텐츠사업자에게 이를 파기할 것을 요청할 수 있고, 파기 사실을 확인하는 서면 교부를 요구할 수 있다.
- ③ 콘텐츠사업자가 자료를 훼손 또는 분실하거나 본 조의 의무를 이행하지 않을 경우, 콘텐츠사업자는 이에 대한 책임을 진다. 다만, 자신의 책임없는 사유인 경우에는 그러하지 아니한다.
- ④ 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고, 대상 저작물을 구매한 이용자에게 차질없이 서비스를 제공하기 위하여, 또는 콘텐츠사업자가 판권, 포맷 등 대상 저작물의 원안을 편집하여 구성한 경우 그 성과의 존중을 위하여, 콘텐츠사업자는 필요한 최소한의 자료를 저작권자와 협의하여 보존할 수 있다.

3) 정산서상 제공되는 정보는 플랫폼사로부터 제공받는 정보에 따라 달라질 수 있다. 다만 정산서의 세부 내용과 정보가 부족할 때에는 콘텐츠사업자가 협력하여 플랫폼사에 정보를 요청할 수 있다.

제17조 (계약 내용의 변경) 이 계약은 저작권자와 콘텐츠사업자 쌍방의 서면에 의한 합의에 따라 변경할 수 있다.

제18조 (양도 금지) 저작권자 또는 콘텐츠사업자는 상대방의 사전 서면 동의 없이 이 계약상 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제19조 (계약의 해지 또는 해제)

- ① 저작권자 또는 콘텐츠사업자가 이 계약에서 정한 사항을 위반하였을 경우 그 상대방은 ____일(개월) 이상의 기간을 정하여 제대로 이행할 것을 요구할 수 있다.
- ② 제1항의 조치에도 불구하고 이를 이행하지 아니하는 경우 그 상대방은 대상 저작물의 연재가 시작되기 이전까지는 이 계약을 해지·해제할 수 있으며, 연재가 시작된 후에는 계약을 해지할 수 있다.
- ③ 저작권자는 콘텐츠사업자가 더 이상 이 계약을 진행할 의사가 없음을 서면으로 통지하거나, 파산 등의 사유로 이 계약에 따른 이행을 계속할 수 없음이 명백한 경우 즉시 이 계약의 해지를 콘텐츠사업자에게 서면으로 통보할 수 있다.
- ④ 이 계약이 해지되면, 저작권자와 콘텐츠사업자는 다음과 같은 책임을 부담한다.
 1. 콘텐츠사업자는 저작권자에게 해지 시점까지 발생한 모든 수익분배금을 즉시 지급한다.
 2. 콘텐츠사업자는 저작권자에게 제16조에 따라 원고 등을 반환 및 교부한다.
 3. 콘텐츠사업자는 즉시 대상 저작물의 연재 및 이용을 중지하거나 저작권자의 요구에 따라 계약상의 권리를 양도하여야 한다.
 4. 이상의 책임과는 별개로, 해지의 책임이 없는 자는 상대방에게 해지에 따라 발생한 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 저작권자는 콘텐츠사업자가 제6조 제2항의 기간 내에 연재를 개시하지 않는 경우 이 계약의 해제를 콘텐츠사업자에게 서면으로 통보할 수 있다. 본 항에 따라 이 계약이 해제되는 경우 제21조 제1항은 적용되지 아니하고, 만약 저작권자가 콘텐츠사업자로부터 이 계약 제12조 제1항에 의해 교부받은 금액이 있다면 이를 콘텐츠사업자에게 전액 반환하기로 한다.
- ⑥ 저작권자가 콘텐츠사업자 소속 임직원에 의해 성희롱·성폭력 피해를 입은 경우 저작권자는 해당 임직원을 관련 업무에서 배제 요청할 수 있으며, 콘텐츠사업자는 사실을 확인한 후 업무배제 및 기타 적절한 조치를 수행하여야 한다.
- ⑦ 저작권자 또는 콘텐츠사업자(소속 임직원을 포함한다)가 상대방에 대한 성희롱·성폭력으로 인하여 국가인권위원회의 결정이나 법원의 확정판결을 받은 경우, 상대방은 계약을 해지할 수 있으며 그로 인한 손해의 배상을 청구할 수 있다.

제20조 (성희롱 등의 피해 구제) 제19조 제7항에도 불구하고 계약 당사자(당사자가 법인, 단체일 경우 그 대표를 포함하여 법인, 단체에 소속되어 있는 임직원 및 자문·기획위원 등을 포함함, 이하 본 조에서 동일함) 중 어느 일방이 상대방 당사자로부터의 성희롱 등 행위로 정상적인 저작물 창작활동 또는 자신의 직무를 수행하지 못한 경우, 계약을 해지하지 않고 그 내용을 국가인권위원회에 진정하거나 문화체육관광부 장관에게 신고하여 분쟁을 해결할 수 있다.

제21조 (손해배상)

- ① 이 계약을 고의 또는 과실로 위반한 당사자로 인해 손해가 발생한 경우, 상대방은 이에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.
- ② 계약의 해지 또는 해제 사실은 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

제22조 (불가항력) 천재지변, 그 밖의 불가항력의 재난으로 저작권자 또는 콘텐츠사업자가 손해를 입거나 계약 이행이 지체 또는 불가능하게 된 경우에는 서로의 책임을 면제하며, 후속조치를 쌍방이 서면으로 합의하여 결정한다.

제23조 (비밀유지 등)

- ① 저작권자와 콘텐츠사업자는 이 계약의 내용 및 계약 이행 과정에서 알게 된 상대방의 사업상 비밀 정보를 상대방의 동의 없이 제3자에게 공개 또는 누설하여서는 아니 된다.

② 아래 각호의 경우는 제1항의 적용을 받지 아니한다.

1. 계약서 체결 또는 검토를 위하여 비밀유지의무를 지는 변호사 등 전문가의 자문을 받는 경우
2. 수사나 소송 등의 분쟁으로 인해 수사기관 또는 사법기관에 제출하는 경우
3. 법령에 따른 신고나 조사를 위한 목적으로 제공하는 경우
4. 그밖에 법령에 의해 정보의 공개가 강제되는 경우

제24조 (개인정보의 취급)

- ① 저작권자와 콘텐츠사업자는 대상 저작물의 연재 및 이에 부수하는 업무 과정과 이 계약의 이행과정에서 알게 된 상대방의 개인정보를 개인정보보호법의 취지에 따라 유의하여 취급하여야 하며, 사전 동의 없이 이를 누설하거나 다른 사람이 이용하도록 제공하여서는 아니 된다.
- ② 저작권자는 콘텐츠사업자가 이 계약에 의한 연재물의 제작 및 광고, 홍보, 판매 등을 위하여 저작권자가 제공한 정보를 스스로 이용하거나 제3자에게 제공하는 것을 허락한다. 다만, 저작자의 실명과 초상 이용에 대하여는 저작자와 콘텐츠사업자가 합의하여 결정한다.

제25조 (계약의 해석 및 설명의무)

- ① 이 계약에 명시되어 있지 아니한 사항에 대하여는 저작권자와 콘텐츠사업자가 서면으로 합의하여 정할 수 있고, 해석상 이견이 있을 경우에는 저작권법 등 관련법률 및 계약해석의 원칙에 따라 해결한다.
- ② 콘텐츠사업자는 저작권자에게 계약서의 날인 또는 서명 이전에 계약서의 주요 내용을 설명하여야 한다. 다만, 저작권자의 의사에 따라 추가되거나 변경된 계약의 내용은 저작권자가 콘텐츠사업자에게 설명하여야 한다.
- ③ 제2항의 설명과 별개로, 콘텐츠사업자는 저작권자의 요청이 있는 경우, 저작권자가 계약서 내용 전문을 최초로 확인한 시점으로부터 최소 15일의 기간을 보장하여 저작권자가 계약 전 법률 자문을 받을 수 있는 충분한 시간을 주어야 한다.

제26조 (저작권 침해의 공동대응) 저작권자와 콘텐츠사업자는 대상 저작물에 대한 저작권 침해 행위에 공동으로 대응하여야 하며, 이를 위해 필요한 경우 상대방에게 자료를 제공하는 등 적극적으로 협조하여야 한다.

제27조 (분쟁의 해결)

- ① 이 계약과 관련한 분쟁이 발생할 경우 저작권자와 콘텐츠사업자는 제소에 앞서 한국저작권위원회의 조정을 받을 수 있다.
- ② 저작권자와 콘텐츠사업자 사이에 제기되는 소송의 제1심 법원은 민사소송법상의 관할법원으로 한다.

제28조 (효력 발생) 이 계약은 계약체결일로부터 효력이 발생된다.

■ 특약 사항

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 저작권자, 콘텐츠사업자가 서명 날인한 다음 각 1통씩 보관한다.

_____년 ____월 ____일

"저작권자"

성명(이명) : _____(인)

생 년 월 일 :

주 소 :

입 금 계 좌 :

"콘텐츠사업자"

상 호 :

사업자 번호 :

주 소 :

대 표 자 : _____ (인)